

[별표 18]<신설 1973.12.29, 1974.8.2>

운전면허 행정처분의 기준

가. 정지처분기준

일련번호	위 반 내 용	적 용 법 조	점 수	비고
1	신호 또는 지시에 따른 의무위반 (정지선위반 포함)	도로교통법 제5조	30점이하	
2	통행금지 및 제한구역 통행	제6조①② 제54조	10 "	
3	혼잡완화를 위한 조치불응	제7조	10 "	
4	통행구분 위반(중앙선 침범 포함)	제11조①③	30 "	
5	차선 위반(진행로 위반 포함)	제11조의2의②	20 "	
6	통행의 우선수위 위반	제12조	10 "	
7	횡단등의 금지위반(회전, 후진, 횡단)	제14조 및 제47조의7	15 "	
8	안전거리 확보 불이행	제15조	10	
9	진로양보 의무 불이행	제16조	10 "	
10	앞지르기 방법 및 앞지르기 금지 위반(위험진로 변경포함)	제17조	30 "	
11	건널목 통과방법 위반(일단정지 불이행)	제20조	30 "	
12	교차로 통행방법 위반	제21조 제22조	10 "	
13	보행자의 보호의무 위반	제23조 제11조②	30 "	
14	긴급자동차에 대한 피양 및 일시 정지 위반	제24조③ 제47조의9	10 "	
15	시행 및 일시정지 불이행	제26조 제44조4	10 "	
16	정차 및 주차위반	제27조 제28조 제47조의8	10 "	
17	주·정차방법 및 시간제한 위반	제29조 제29조의2	20 "	
18	제차의 등화조작 불이행	제30조	10 "	
19	제차의 신호조작 불이행	제31조	10	
20	경음기 사용위반	제32조①②	10 "	
21	승차 또는 적재의 제한 위반 가. 승차(정원)초과 승합 30퍼센트미만 승용 20퍼센트미만 화물 1명 초과 승합 30퍼센트~50퍼센트 승용 20퍼센트~40퍼센트 화물 2명 초과 나. 적재 초과	제33조① 제33조②	20 " 10 "	
22	자동차의 견인제한 위반	제34조	10 "	

23	정비불량 제차의 운전금지 위반	제35조	10	"	
24	주취중 운전금지 위반	제39조	30	"	
25	피로시의 운전금지 위반	제40조	10	"	
26	위험방지 조치지시 불응	제41조 제47조의3	10	"	
27	제한속도 준수위반	제42조 제47조의6	10	"	
	가. 10킬로미터미만		10	"	
	나. 10킬로미터이상 30킬로미터 미만		20	"	
	다. 30킬로미터이상		30	"	
28	안전운전 의무 불이행	제43조	20	"	
29	교양미필	제44조의2	10	"	
30	운전자의 준수사항	제44조			
	가. 오수, 오토, 비산		10	"	
	나. 보호자 없는 아동 유아 및		30	"	
	맹인 보행시 일시정지,				
	서행위반			"	
	다. 보행자 횡단보도보행시 일시		30	"	
	정지 서행위반				
	라. 개문 운행		20	"	
	마. 운전석 이석시 안전조치 불		10	"	
	이행				
	바. 월동장구 불휴대		10	"	
	사. 운전자 교양카드 불휴대		10	"	
	아. 승객 승차 운행중 급유(승합, 도로교통법		10	"	
	승용차에 한한다)				
	자. 기타 도지사의 지시위반(고	제7조	10	"	
	시)				
	차. 고속도로에서 준수사항 불이	제47조의11	10	"	
	행				
31	교통사고 발생시의 조치의무 및	제45조①②	60	"	
	신고불이행				
32	고장등의 경우 조치의무 불이행	제47조의10	10	"	
33	운전면허증 휴대 및 제시의무 위	제64조	10	"	
	반				
34	교통사고 야기	제45조	120	"	

나. 취소처분기준

일련번호	위 반 내 용	적 용 법 조	비 고
1	정원초과 가. 승합 50퍼센트 초과 나. 승용 40퍼센트 초과 다. 화물 3명	도로교통법 제33조	

2	교통사고 야기도주	제45조	
3	타인에게 면허 대여(도난, 분실 제외)	제55조	
4	결격사유	제57조	
5	적성검사 미필 또는 불합격(수시 적성검사 포함) 제61조 및 제61조의 2	제61조	
6	운전면허 행정처분 기간중 운전	제65조	
7	출두기일 경과 불출두	제68조	
8	허위 부정수단으로 면허취득	제65조	
9	위반점수 121점이상	제65조	
10	타인의 운전면허로 자동차를 운전한 행위	제44조	
11	행정처분기간중의 자동차운전		
12	도로교통법의 다른 법령규정으로 취소사유에 해당할 때		

다. 적용범위 및 방법

1. 국내 운전면허 소지자와 국제운전면허 소지자에게 적용한다. 다만, 국제운전면허 소지자는 취소처분은 하지 아니한다.
2. 행정처분은 1점을 1일로 하고, 5점에 도달했을 때부터 하며 5점미만은 다음 점수와 합산 처분한다.
3. 법 제84조의 규정에 의한 통고처분을 이행한 자는 행정처분을 경감 또는 면제할 수 있다.